

Số: 85/TB-TrT

Nghệ An, ngày 26 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ: Số 2 Trần Huy Liệu, phường Hưng Phúc, Tp Vinh, tỉnh Nghệ An.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phủ Diễn.

Địa chỉ: Khối 4, thị trấn Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

3. Tài sản đấu giá, địa chỉ có tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, bước giá

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB 054183 do UBND huyện Nghi Lộc cấp cho ông Cao Đức Tám và bà Hoàng Thị Oanh ngày 12/04/2017.

Địa chỉ: Thửa đất số 49; Tờ bản đồ số 13; Tại xóm Bắc Sơn 1, xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Diện tích 145m².

Giá khởi điểm: 1.550.000.000 đồng (Một tỷ, năm trăm năm mươi triệu đồng).

Tiền đặt trước: 155.000.000 đồng (Một trăm năm mươi lăm triệu đồng).

Tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: 400.000 đồng (Bốn trăm ngàn đồng).

Bước giá: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, niêm yết thông báo đấu giá

- Thời gian niêm yết thông báo đấu giá: Từ ngày 28/03/2025 đến ngày 14/04/2025.

- Thời gian xem tài sản: Tại nơi có tài sản trong thời hạn 03 ngày từ ngày 01/04/2025 đến ngày 04/04/2025.

- Thời gian xem hồ sơ tài sản: Từ ngày 01/04/2025 đến ngày 04/04/2025 tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phủ Diễn; Liên hệ trực tiếp: ông Bùi Văn Dũng - Trưởng phòng KHDN (ĐT 0975.345.555).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: Từ ngày 28/03/2025 đến 17h ngày 14/04/2025.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 28/03/2025 đến 17h ngày 14/04/2025.

- Địa điểm: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

6. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá

- Thời gian: Từ ngày 28/03/2025 đến 17h ngày 14/04/2025.

- Tài khoản nộp tiền đặt trước: 5119166666 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An mở tại Ngân hàng BIDV – CN Phủ Diễn.

- **Nội dung nộp tiền:** “Họ tên” + đấu giá tài sản của Ngân hàng BIDV – CN Phù Diễn.

(Khoản tiền đặt trước được xác định bằng Báo “CÓ” trong tài khoản của Trung tâm chậm nhất đến 17h ngày 14/04/2025).

7. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá

- Thời gian: 11h ngày 17/04/2025.

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

8. Điều kiện tham gia đấu giá

Các tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản và các quy định khác có liên quan, đã nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá đúng quy định và có đầy đủ các hồ sơ sau:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (Theo mẫu của Trung tâm phát hành);
- Bản sao giấy tờ tùy thân (Căn cước; Căn cước công dân; Hộ chiếu;...)
- Hợp đồng ủy quyền hoặc Giấy ủy quyền (Nếu có)
- Chứng từ nộp tiền đặt trước theo đúng mức và đúng thời gian quy định tại thông báo này.

10. Phương thức, hình thức đấu giá

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá.

Chi tiết xem tại Quy chế phiên đấu giá do Trung tâm ban hành.

Mọi chi tiết liên hệ: Ông Nguyễn Ngọc Minh (ĐT 091.522.8868) hoặc bà Phạm Thị Vân Anh (ĐT. 0948.963.661) hoặc Ông Bùi Văn Dũng (ĐT 0975.345.555).

Nơi nhận:

- Công thông tin ĐGTS của Bộ Tư pháp;
- Sở Tư pháp Nghệ An;
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phù Diễn;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Minh

Số: 37/QCĐG

Vinh, ngày 25 tháng 3 năm 2025

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB 054183 do UBND huyện Nghi Lộc cấp cho ông Cao Đức Tám và bà Hoàng Thị Oanh ngày 12/04/2017.

Địa chỉ: Thửa đất số 49; Tờ bản đồ số 13; Tại xóm Bắc Sơn 1, xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Diện tích 145m².

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng cho việc đấu giá Tài sản là:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB 054183 do UBND huyện Nghi Lộc cấp cho ông Cao Đức Tám và bà Hoàng Thị Oanh ngày 12/04/2017.

Địa chỉ: Thửa đất số 49; Tờ bản đồ số 13; Tại xóm Bắc Sơn 1, xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Diện tích 145m².

Điều 2. Nguyên tắc đấu giá

1. Tuân thủ quy định của pháp luật.
2. Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.
3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên.
4. Phiên đấu giá phải do đấu giá viên điều hành.

Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Tài sản đấu giá

1. Tên tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB 054183 do UBND huyện Nghi Lộc cấp cho ông Cao Đức Tám và bà Hoàng Thị Oanh ngày 12/04/2017.

Địa chỉ: Thửa đất số 49; Tờ bản đồ số 13; Tại xóm Bắc Sơn 1, xã Nghi Quang,

huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Diện tích 145m².

2. Căn cứ pháp lý:

Hợp đồng thế chấp tài sản để bảo đảm nghĩa vụ cho người khác số 02/2022/811560/HĐTC ngày 19/05/2022 giữa Bên thế chấp là ông Cao Đức Tám và bà Hoàng Thị Oanh và Bên nhận thế chấp là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

Hợp đồng uỷ quyền xử lý tài sản bảo đảm số 02/2022/811560/HĐUQ ngày 19/05/2022 giữa Bên uỷ quyền là ông Cao Đức Tám và bà Hoàng Thị Oanh và Bên được uỷ quyền là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

Biên bản làm việc ngày 25/02/2025 giữa Bên vay vốn là Công ty TNHH Kinh doanh Xuất nhập khẩu Lâm sản Tám Oanh, Bên cho vay là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phủ Diễn và Bên thế chấp là ông Cao Đức Tám và bà Hoàng Thị Oanh.

Điều 4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá

- Thời gian xem tài sản: Tại nơi có tài sản trong thời hạn 03 ngày từ ngày 01/04/2025 đến ngày 04/04/2025.

- Thời gian xem hồ sơ tài sản: Từ ngày 01/04/2025 đến ngày 04/04/2025 tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phủ Diễn; Liên hệ trực tiếp: ông Bùi Văn Dũng - Trưởng phòng KHDN (ĐT 0975.345.555).

Điều 5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá; tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

1. Thời gian bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: Từ ngày 28/03/2025 đến 17h ngày 14/04/2025.

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 28/03/2025 đến 17h ngày 14/04/2025.

3. Hồ sơ tham gia đấu giá phải đầy đủ các giấy tờ quy định tại Điều 10 Quy chế này.

4. Địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

Điều 6. Giá khởi điểm; tiền đặt trước; bước giá; tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá

1. Giá khởi điểm: 1.550.000.000 đồng (Một tỷ, năm trăm năm mươi triệu đồng).

2. Tiền đặt trước: 155.000.000 đồng (Một trăm năm mươi lăm triệu đồng).

3. Tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: 400.000 đồng (Bốn trăm ngàn đồng).

4. Bước giá: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

Điều 7. Thu nộp và xử lý tiền đặt trước

1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 28/03/2025 đến 17h ngày 14/04/2025.

2. Hình thức nộp tiền: Chuyển khoản vào:

- Tài khoản số: 5119166666 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An mở tại Ngân hàng BIDV – CN Phủ Diễn.

- Nội dung nộp tiền: “Họ tên” + đấu giá tài sản của Ngân hàng BIDV – CN Phủ Diễn.

(Khoản tiền đặt trước được xác định bằng Báo “CÓ” trong tài khoản của Trung tâm chậm nhất đến 17h ngày 14/04/2025).

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, Trung tâm trả lại khoản tiền đặt trước cho người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai; người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá theo thông báo của Trung tâm hoặc người tham gia đấu giá không trúng đấu giá không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 điều này (Trường hợp khách hàng lựa chọn hình thức trả tiền đặt trước bằng chuyển khoản, khách hàng phải chịu tiền phí chuyển khoản).

4. Trường hợp người tham gia đấu giá trúng đấu giá thì tiền đặt trước được chuyển thành thành tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện giao kết hợp đồng mua bán tài sản trúng đấu giá. Khi người trúng đấu giá ký kết hợp đồng mua bán tài sản trúng đấu giá thì khoản tiền này được chuyển thành tiền đảm bảo thực hiện hợp đồng.

5. Tiền đặt trước của các khách hàng không được nhận lại khoản tiền đặt trước theo quy định tại Khoản 6 Điều 39 Luật đấu giá tài sản thuộc về Đơn vị có tài sản. Trung tâm sẽ chuyển tiền đặt trước của các khách hàng này vào tài khoản của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Diễn trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi hoàn tất các thủ tục tịch thu tiền đặt trước.

Điều 8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

1. Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An.

2. Những người không thuộc các đối tượng sau được đăng ký tham gia đấu giá:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện phiên đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Điều 9. Thông báo, niêm yết việc đấu giá tài sản

1. Trung tâm sử dụng các kênh truyền thông để quảng cáo, khai thác nhu cầu của khách hàng.

2. Trung tâm niêm yết việc đấu giá tài sản, quy chế phiên đấu giá tài sản tại Trụ sở Trung tâm, Ngân hàng BIDV – CN Phú Diễn; tại UBND xã, phường thị trấn nơi có tài sản.

Thời gian niêm yết: Từ ngày 28/03/2025 đến ngày 16/04/2025.

Điều 10. Điều kiện tham gia đấu giá

Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện đăng ký theo quy định pháp luật; đã nộp tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá và có đầy đủ các hồ sơ sau:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Theo mẫu của Trung tâm phát hành);
- Bản sao giấy tờ tùy thân (Căn cước; Căn cước công dân; Hộ chiếu;...)
- Hợp đồng ủy quyền hoặc Giấy ủy quyền (Nếu có)
- Chứng từ nộp tiền đặt trước, tiền hồ sơ theo đúng mức và đúng thời gian quy định tại quy chế này.

Điều 11. Hình thức, phương thức đấu giá; thời gian và địa điểm tổ chức phiên đấu giá

1. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá; Phương thức trả giá lên.

2. Thời gian tổ chức phiên đấu giá: 11h ngày 17/04/2025.

3. Địa điểm: Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

Điều 12. Trình tự thủ tục tiến hành phiên đấu giá

1. Tại phiên đấu giá, Cán bộ trung tâm điểm danh, cho phép những người đủ điều kiện tham gia đấu giá để vào hội trường đấu giá. Khách hàng khi điểm danh phải xuất trình: giấy giới thiệu tư cách của cá nhân được tham gia phiên đấu giá; CCCD hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế.

Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá giới thiệu bản thân, thư ký; đọc Quy chế phiên đấu giá; công bố danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia đấu giá; điểm danh người tham gia đấu giá.

Đấu giá viên điều hành giới thiệu toàn bộ thông tin có liên quan đến tài sản đấu giá về số lượng, địa điểm, giá khởi điểm, bước giá; nêu rõ các trường hợp vi phạm của người tham gia sẽ bị mất số tiền đặt trước; về thời hạn, phương thức nộp tiền trúng đấu giá.

Người điều hành đấu giá tiến hành đấu giá theo hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp từng vòng đấu giá, liên tục không gián đoạn trong suốt quá trình đấu giá. Việc đấu giá chỉ kết thúc sau khi đã xác định được người trúng đấu giá.

Người tham gia đấu giá tự ghi trên mẫu phiếu đấu giá đã in sẵn. Phiếu đấu giá do Trung tâm in sẵn và có đóng dấu treo. Phiếu đấu giá phải thể hiện đầy đủ các nội dung: họ, tên, địa chỉ, mức giá ghi bằng số, bằng chữ, ký tên. Người tham gia đấu giá phải ghi đầy đủ các nội dung trên phiếu đấu thì mới xem là hợp lệ.

2. Sau mỗi vòng đấu giá, người điều hành phiên đấu giá thông báo công khai mức trả giá cao nhất của vòng bỏ phiếu. Trường hợp có từ hai phiếu trở lên trả giá cao nhất bằng nhau thì người điều hành đấu giá tiếp tục phát phiếu để bắt đầu trả giá cho vòng đấu giá tiếp theo.

Giá khởi điểm của vòng đấu giá tiếp theo là mức giá trả cao nhất của vòng trước liền kề.

Nếu nhận thấy ở mức giá đang đấu quá cao, người tham gia đấu giá không tham gia tiếp thì ghi rõ vào phiếu đấu giá "xin rút". Trường hợp phiên đấu giá vẫn còn trên 02 khách hàng tham gia trả giá, người điều hành đấu giá vẫn tiếp tục phát phiếu cho tất cả những người tham gia đấu giá còn lại.

Xác định người trúng đấu giá là người trả giá cao nhất và duy nhất tại vòng đấu đó, giá trả tối thiểu là một bước giá so với giá khởi điểm.

Trường hợp lần bỏ phiếu cuối cùng các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá đều ghi phiếu "xin rút" thì Người điều hành phiên đấu giá sẽ công bố người trúng đấu giá là tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá trả giá cao nhất của lần liền kề trước đó. Nếu tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá được công bố này từ chối trúng đấu giá thì không được hoàn trả số tiền đặt trước và số tiền này sẽ được xử lý theo quy định của Pháp luật.

3. Mọi diễn biến trong quá trình đấu giá phải lập thành biên bản. Kết thúc phiên đấu giá, người điều hành đấu giá công bố công khai kết quả phiên đấu giá, người trúng đấu giá phải ký vào biên bản đấu giá ngay tại nơi tổ chức đấu giá.

Điều 13. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

1. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá

a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá;

b) Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

c) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

d) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

d1) Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

d2) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

d3) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó

d) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

2. Những trường hợp không được trả lại tiền đặt trước:

Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

b) Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này;

c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại Điều 14 Quy chế này;

d) Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 14 Quy chế này;

đ) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 14 Quy chế này.

Điều 14. Xử lý các tình huống trong buổi công bố giá

1. Rút lại giá đã trả; Từ chối kết quả trúng đấu giá

- Tại phiên đấu giá thực hiện bằng phương thức trả giá lên theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá hoặc hình thức đấu giá trực tuyến, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá

viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó.

- Trường hợp sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì phiên đấu giá không thành.

Người rút lại giá đã trả, từ chối kết quả trúng đấu giá bị truất quyền tham gia phiên đấu giá.

2. Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá

Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá đối với tài sản mà theo quy định của pháp luật kết quả đấu giá tài sản phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 16. Giao kết hợp đồng mua bán tài sản

1. Kết quả đấu giá tài sản được ghi nhận tại biên bản đấu giá là căn cứ để Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Diễn và người trúng đấu giá ký kết hợp đồng mua bán tài sản trúng đấu giá.

Trường hợp người trúng đấu giá không tiến hành ký kết hợp đồng mua bán tài sản thì coi như người trúng đấu giá từ chối mua tài sản trúng đấu giá và không được nhận lại khoản tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hợp đồng.

2. Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản trúng đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá và ký biên bản đấu giá. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 17. Thời hạn, phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua tài sản trong trường hợp đấu giá thành

1. Thời hạn thanh toán: Không quá 15 ngày kể từ ngày đấu giá.

2. Phương thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

3. Địa điểm thanh toán: Người trúng đấu giá nộp tiền mua tài sản bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào Tài khoản số 280701003 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Diễn.

Điều 18. Thời hạn, địa điểm giao tài sản đấu giá cho người trúng đấu giá

1. Thời hạn giao tài sản: Sau khi người mua nộp đủ tiền.

2. Người có tài sản phối hợp với cơ quan chức năng bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá.

3. Địa điểm bàn giao: Tại nơi có tài sản.

Điều 19. Một số quy định khác

Những người vi phạm quy chế phiên đấu giá như đã nói trên, ngoài việc bị tịch thu tiền đặt trước và bị xử lý theo quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tư pháp, đồng thời không được tham gia đăng ký đấu giá nếu như phiên đấu giá đó

được tổ chức lại.

Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 20. Trách nhiệm của Trung tâm và cá nhân có liên quan

1. Phối hợp với các cơ quan có liên quan để thực hiện việc thông báo, niêm yết thông tin đấu giá;
2. Hướng dẫn các nội dung, thủ tục, trình tự đấu giá cho người đăng ký đấu giá có nhu cầu tham gia đấu giá.
3. Cung cấp đủ hồ sơ, tài liệu sau phiên đấu giá để Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Diễn tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Điều 21. Điều khoản thi hành

Cán bộ, viên chức Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản; các tổ chức, cá nhân có liên quan và những người đăng ký tham gia đấu giá có trách nhiệm thực hiện Quy chế đấu giá tài sản này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, tổ chức, cá nhân phản ánh về Trung tâm để được xem xét, giải quyết./.

Người đến đăng ký tham gia đấu giá cần nghiên cứu kỹ quy định này để thuận lợi cho việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá./.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Minh

